

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

47. Konu — Geri Verme ve Kaldırma

Kısa Soru-Cevap · 50 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 47 — Geri Verme ve Kaldırma

Kaynak: 47-geri verme kaldırma.docx (GK m.210–217; GY m.499–511; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.30–44). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanımlar ve Para Cezaları (GK m.210; GY m.511; Tahsilat Tebliği m.34)

#	Soru	Cevap
1	"Geri verme" ne demektir?	Ödenmiş gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi. (GK m.210/a)
2	"Kaldırma" ne demektir?	Henüz ödenmemiş gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi. (GK m.210/b)
3	Geri verme ve kaldırma hükümleri para cezalarına da uygulanır mı? ★ 2021, 2023	Evet; Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen (idari) para cezaları için de uygulanır. (GK m.210; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.34/1)
4	Para cezalarına ilişkin geri verme/kaldırma başvurusu hangi süre içinde ve nereye yapılır?	GK'da vergilerin geri verilmesine ilişkin süreler içinde, Ek-78 formla elektronik olarak para cezasını veren gümrük müdürlüğüne. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.34/2)
5	Vergi kaybı cezaları ile usulsüzlük cezalarının geri verilmesinde ne uygulanır?	Vergi kaybına neden olabilecek işlemlere ait cezalarda vergilerin geri verilmesi hükümleri; usulsüzlük cezalarında kararın kanunen düzenlenmemesi/cezanın ödenmemesi gerektiğini tevsik eden belgelerin ibrazı gerekir. (GY m.511/1–2)
6	Muhbirlere dağıtılan para cezalarının geri verilmesine karar verilirse ne olur?	Kararın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde muhbirlerden geri istenir. (GY m.511/3)

Kanunen Ödenmemesi Gereken Vergiler (GK m.211; GY m.502/5; Tahsilat Tebliği m.30–32, 41)

#	Soru	Cevap
7	GK m.211'e göre hangi vergiler geri verilir, hangileri kaldırılır?	Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olanlar geri verilir; kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilenler kaldırılır. (GK m.211/1)
8	Hangi hallerde geri verme veya kaldırma talepleri kabul edilmez? ★ 2023	Vergiler ilgilinin kasten yaptığı bir tahrifat veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanıyla artırılması sonucu ödenmiş/tahakkuk ettirilmişse. (GK m.211/1)
9	GK m.211 kapsamında başvuru süresi nedir; ne zaman başlar? ★ 2022	Üç yıl; vergilerin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar. (GK m.211/2; GY m.502/5)
10	Kontrol ve denetleme sonucunda geri verme veya kaldırma hali tespit edilirse ne yapılır?	Aynı üç yıllık süre içinde işlem doğrudan (re'sen) yapılır; hak sahibine gerekli bildirim yapılır. (GK m.211/2; GY m.502/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.30/3, 35)
11	GK m.211'deki üç yıllık süre uzatılabilir mi?	Evet, mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde. (GK m.211/2)
12	Ek tahakkukla tahsil edilen vergilerin geri verilmesi için başvuru süresi nedir?	Ek tahakkukun tebliği tarihinden itibaren üç yıl. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.32/2)

#	Soru	Cevap
13	GK m.242 itiraz süresinin kaçırılmış olması geri verme başvurusuna engel midir?	Hayır; başvuru GK m.211–214'teki süreler içinde yapılırsa engel teşkil etmez. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.32/1)
14	Beyannameye ağırlık, adet, ölçü, kıymet veya döviz cinsinin belgelere aykırı yanlış yazılmasıyla fazla ödenen vergiler geri verilebilir mi?	Evet; beyanın bağlayıcılığı idarenin geri verme sorumluluğunu kaldırmaz, talepler GK m.211 kapsamında kabul edilerek değerlendirilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/3)
15	Tescilden sonra (ödeme/teminattan önce) indirilen oranın uygulanması talep edilmezse GK m.211 uygulanabilir mi?	Hayır; indirim talebe bağlı ve zorunlu olmadığından (tarımsal mali yükler hariç). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.41)

Beyanname İptali ve Kusurlu Eşya (GK m.212–213; GY m.499, 501; Tahsilat Tebliği m.30/5)

#	Soru	Cevap
16	Beyannamenin iptali nedeniyle vergiler nasıl geri verilir; başvuru süresi nedir?	İlgilinin talebiyle; beyanname iptali için öngörülen süreler içinde (teslimden önce iptalde GK m.46 ve m.70/2; diğer iptallerde GY m.124, 125, 127, 129). (GK m.212; GY m.499)
17	GK m.213 kapsamında hangi eşyanın ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır?	Beyannamenin tescili tarihi itibarıyla kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçının kabul etmediği eşya; teslimden önce hasar gören eşya da kusurlu sayılır. (GK m.213/1)
18	Kusurlu eşyada geri verme hangi koşullara bağlıdır?	Tespit için gerekli ilk kullanım dışında kullanılmamış olması (bir kere kullanılarak tüketilen eşya hariç) ve TGB dışına ihraç edilmesi; başvurunun bir yıllık süre içinde yapılması. (GK m.213/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.30/5)
19	Kusurlu eşyanın ihracı yerine gümrük idaresi hangi işlemlere izin verebilir?	İmha, yeniden ihraç amacıyla transit veya gümrük antrepo rejimi ya da serbest bölgeye konulması; bu eşya serbest dolaşımda olmayan eşya sayılır. (GK m.213/2)
20	Beyandan önce denenmek üzere geçici teslim edilen eşyanın vergileri hangi durumda geri verilir?	Kusur veya sözleşmeye aykırılığın deneme sırasında anlaşılmadığı kanıtlanırsa; aksi halde geri verilmez veya kaldırılmaz. (GK m.213/3)
21	Kusurlu eşya (GK m.213) için başvuru süresi nedir; uzatılabilir mi? ★ 2025	Vergilerin tebliği tarihinden itibaren bir yıl; mücbir sebep tespitinde Müsteşarlıkça uzatılır. (GK m.213/4)
22	Hangi hallerde GK m.213 çerçevesinde vergiler geri verilmez?	Sözleşme şartları (özellikle fiyat) belirlenirken kusurlu mahiyetin dikkate alınması; kusur teyit edildikten sonra eşyanın ithalatçı tarafından satılması. (GY m.501)

Uluslararası Anlaşmalar, Faiz ve Hatalı Geri Verme (GK m.214–217)

#	Soru	Cevap
23	GK m.211–213 dışında hangi hallerde vergiler geri verilir veya kaldırılır?	Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde Cumhurbaşkanınca belirlenen hallerde. (GK m.214)

#	Soru	Cevap
24	Uluslararası anlaşma kapsamında (GK m.214) başvuru süresi nedir? ★ 2022, 2024	Vergilerin tebliği tarihinden itibaren bir yıl; mücbir sebepte süre aşımına Müsteşarlıkça izin verilir. (GK m.214)
25	Geri verme veya kaldırmaya tabi olmayacak vergi miktarı nasıl belirlenir?	Cumhurbaşkanı Kararı ile. (GK m.215)
26	Geri verme kararı idarece uygulanmazsa yükümlüye faiz ödenir mi?	Kararın tebliğinden itibaren dört ay içinde uygulanmazsa, ilgilinin talebiyle tebliğden ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranında faiz ödenir. (GK m.216/2)
27	Vergiler hatalı olarak geri verilir veya kaldırılırsa ne yapılır?	Başlangıçta tahakkuk eden vergiler ve m.216 faizleri yeniden tahsil edilir; tebliğden itibaren onbeş gün içinde ödenir, ödenmezse 6183 hükümleri uygulanır. (GK m.217)

Yetki, Başvuru ve Karar (GY m.500, 502–506; Tahsilat Tebliği m.31)

#	Soru	Cevap
28	GY m.500'e göre geri verme veya kaldırma işlemlerinde yetkili idareler kimlerdir? ★ 2022	4.730.000 TL'ye kadar ilgili gümrük müdürlükleri; 47.397.000 TL'ye kadar gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri; üstü Bakanlık. (GY m.500/1; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.30/2)
29	GY m.500'deki yetki limitleri nasıl güncellenir?	Her yıl VUK'a göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır; 1.000 TL'ye kadar tutarlar dikkate alınmaz. (GY m.500/2)
30	Geri verme veya kaldırma başvurusunu kimler, nasıl yapar?	Vergi/cezayı ödeyen veya ödemekle yükümlü kişi, temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan; Ek-78 Başvuru Formu ile elektronik olarak. (GY m.502/1)
31	Başvuru formu hangi işlemler için ayrı ayrı düzenlenir?	Her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için; ancak bir beyanname + bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk + bağlı ceza kararı için tek form. (GY m.502/3)
32	Eksik bilgi/belge için verilen süreye uyulmazsa başvuru ne olur?	Başvuru geri çekilmiş sayılır; mücbir sebep/beklenmeyen hal süresinde belgelenirse ek süre verilir. (GY m.502/4)
33	Geri verme veya kaldırma talebi ne kadar sürede ve kim tarafından karara bağlanır? ★ 2024	Yetkili idarece incelenerek otuz gün içinde idare amirince; süreye uyulamıyorsa süre dolmadan gerekçe ve ek süre yükümlüye bildirilir. (GY m.504/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/4)
34	Geri verilmesine karar verilen gümrük vergileri kime bildirilir?	Dahili vergiler açısından gider kalemi olduğundan yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesine. (GY m.505/3)
35	İadesi kabul edilen vergiler geçmiş mali yıllara aitse nasıl ödenir?	Bütçenin ilgili tertibinden ödenmesi için onaylı form, ödenek talebi yazısıyla muhasebe birimine gönderilir. (GY m.506)
36	Gümrük vergileri kapsamındaki KDV'nin geri verilmesi nasıl yapılır?	Ek-78 form ile başvurulur; indirim hakkı olmayanlarda vergi dairesinden alınan belgeye göre GY m.506; indirim hakkı olanlarda tutar yükümlünün vergi dairesine yazıyla bildirilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/5)

#	Soru	Cevap
37	Mavi ve yeşil hatta işlem görmüş beyannamelere ilişkin başvurularda yükümlü nezdinde inceleme gerekirse kime yaptırılabilir?	Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/6)

Tercihli Tarife, Belgeler ve Kısmi İşlemler (GY m.507–510; Tahsilat Tebliği m.33, 36–38)

#	Soru	Cevap
38	Tarife kotası veya tercihli tarife kapsamında indirimli/sıfır oranlı eşyaya ilişkin geri verme talebi hangi şartla kabul edilir?	Tarife kotasında kota sınırlarına ulaşılmamış olması; diğer durumlarda normal vergi oranının yeniden belirlenmemiş olması (indirimli oranın uygulanmaması idarenin yanlışlığından kaynaklanıyor ve beyanname tüm ayrıntıları ile gerekli belgeleri içeriyorsa bu şartlar aranmaz). (GY m.507)
39	İmha sonucu ortaya çıkan atık ve artıklar geri verme kararından sonra nasıl kabul edilir?	Serbest dolaşımda olmayan eşya olarak. (GY m.509)
40	Eşyanın bir kısmı ihraç edilirse geri verilecek tutar nasıl bulunur?	Eşyanın tamamına uygulanan vergi ile geri kalan kısmına uygulanması gereken vergi arasındaki fark kadar. (GY m.510)
41	Dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylanması halinde alınmayan vergiler sonradan istenir mi?	Yükümlü ihmalî olmadığını ve tüm özeni gösterdiğini ispat ederse istenmez; hatanın (ihracatçının yanlış bilgilendirmesi hariç) karşı ülke idaresinden kaynaklandığı belirlenmelidir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.36)
42	Hangi geri verme veya kaldırma talepleri reddedilir?	Menşe/dolaşım belgelerinin sonradan kontrolünde süre içinde sonuç alınamaması; menşe/dolaşım belgeleri dışındaki vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgelerin sonradan ibrazı; kıymet kriterli gözetimde kendi isteğiyle eşik kıymet üzerinden beyan. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.38)
43	DİR kapsamındaki ihracat beyannamesinin iptali üzerine telafi edici verginin geri verilmesi hangi süre içinde istenir?	GY m.417'de beyanname iptali için belirlenen süre içinde. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.33/1)
44	DİR ihracatında kur veya vergi oranı hatası gibi nedenlerle fazla alınan telafi edici vergi hangi süre içinde geri istenir?	GK m.211/2'de belirtilen süre (üç yıl) içinde. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.33/3)

Mahsup, Ödeme ve Özel Durumlar (Tahsilat Tebliği m.39–44)

#	Soru	Cevap
45	Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için yükümlüde hangi şart aranır?	6183 s.K. kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcunun bulunmaması. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.39/2)
46	Geri verilecek amme alacağında mahsup sırası nasıldır?	Önce Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara; kalan tutar Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.39/3)

#	Soru	Cevap
47	Geri verilecek tutar kime ve nasıl ödenir?	Mahsup halleri hariç, asıl yükümlüye ait banka hesabına aktarılır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.40)
48	Geri vermeyi gerektiren yargı kararları nasıl uygulanır?	Ek-78 form beklenmeksizin ve GY m.500 limitleri dikkate alınmaksızın, mahkeme kararı gerekçe gösterilerek otuz gün içinde sonuçlandırılır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.42)
49	Kanun veya Cumhurbaşkanı Kararıyla getirilen muafiyet yürürlükten önceki işlemleri kapsıyorsa geri verme nasıl yapılır?	Form beklenmeksizin ve limitler dikkate alınmaksızın, ilgili yasal hükümler gerekçe gösterilerek düzenlenen kararla. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.43)
50	Asli amme alacağının geri verilmesine karar verilirken fer'iler ne olur?	Buna bağlı tahsil edilmiş fer'ileri de geri verilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.44)

Sık Karıştırılanlar

Başvuru süreleri: **GK m.211 → 3 yıl; m.213 (kusurlu eşya) → 1 yıl; m.214 (uluslararası anlaşma) → 1 yıl (hepsi tebliğden); m.212 → beyanname iptali süreleri.**

Karar süresi **30 gün** (idare amiri); geri verme kararı **4 ay** içinde uygulanmazsa talep üzerine **kanuni faiz**; hatalı geri vermede ödeme **15 gün**, sonra **6183**.

Hükümler **GK kapsamında tatbik edilen (idari) para cezalarına** da uygulanır; muhbirlere dağıtılan cezalar **1 ay** içinde geri istenir.

Kasten tahrifat veya TPÖ eşyasında kıymetin kendi beyanı ile artırılması → talep kabul edilmez.

Yetki: **4.730.000 TL'ye kadar gümrük müdürlüğü, 47.397.000 TL'ye kadar bölge müdürlüğü, üstü Bakanlık**; limitler her yıl **yeniden değerlendirme oranında** artar (**1.000 TL'ye kadar dikkate alınmaz**).

Kusurlu eşya: **ilk kullanım dışında kullanılmamış + TGB dışına ihraç** (veya imha/transit/antrepo/serbest bölge); fiyat belirlenirken kusur dikkate alınmışsa veya kusur teyidinden sonra **satılmışsa** geri verilmez.

Yargı kararları ve geriye etkili muafiyetlerde **form beklenmez, limitler dikkate alınmaz**; yargı kararında süre **30 gün**.

GK m.242 **itiraz süresinin kaçırılması** geri verme başvurusuna **engel değildir**; muaccel borç varsa önce **mahsup** yapılır.